الجمهورية العربية السورية

نقابة المحامين

المرجع القانوني للمندوبين بقواعد تنظيم الوكالات القضائية

إعداد

اللجنة المركزية للتفتيش في النقابة المركزية

المحامي زياد علي

المحامي حمزة طوبجي

بإشراف

الأستاذ محمد علي حسين الطويل

نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية

بسم الله الرحمن الرحيم

الوكالة القضائية في القانون السوري هي تفويض رسمي يمنحه الموكل للمحامي للقيام بالإجراءات القانونية والدعاوى والمرافعات نيابة عنه .تكمن أهميتها في حفظ الحقوق، وتسيير شؤون الموكلين أمام المحاكم، وضمان حق الدفاع بفعالية تامة.

كما تكمن أهمية الوكالة القضائية التي ينظمها "مندوبي الوكالات" في نقابة المحامين وفروعها في إضفاء الصفة الرسمية وحجية الإثبات على توكيل المحامين، مما يخولهم ممارسة حق الدفاع وتمثيل الموكلين أمام كافة المحاكم والجهات القضائية لضمان صحة الإجراءات وسلامتها

وتتضح الأهمية البالغة للوكالة القضائية ومكاتب مندوبي الوكالات في نقابة المحامين وفروعها من خلال النقاط الرئيسية التالية:

١ ـ إضفاء الحجية والسند الرسمي:

تعتبر الوكالة القضائية المصدقة من مندوب النقابة بمثابة "سند رسمي" كامل الحجية في الإثبات. فمندوبو الوكالات يحلفون اليمين القانونية ذاتها التي يحلفها الكاتب بالعدل، مما يجعل هذه الوكالات موثقة وفق الأصول الرسمية

٢ ـ التوكيل بالخصومة والدفاع:

تعد الوكالة القضائية الأداة القانونية الوحيدة التي تتيح للمحامي تولي الخصومة وتمثيل موكله قانونياً، سواء في الدعاوى المدنية، أو الشرعية، أو الجزائية. وهي تمنح المحامي صلاحيات واضحة ومحددة لممارسة مهامه، كتقديم اللوائح، وحضور الجلسات، والمرافعة .

٣ ـ الحماية القانونية وضمان المحاكمة العادلة:

وجود الوكالة القضائية المنظمة أصولاً يحمي القرارات والأحكام القضائية من أي طعن مستقبلي يتعلق بصلاحية المحامي في الترافع. كما أنها تعكس الالتزام بضمان حق الدفاع المشروع لأي موكل أمام الهيئات القضائية المختصة.

يعمل مندوبي الوكالات في نقابة المحامين على ضبط العملية التنظيمية لسندات التوكيل، وتطبيق التعاميم النقابية التي تمنع التلاعب بالهويات أو تزوير الوكالات. ويتم ذلك من خلال التحقق المباشر من شخصيات الموكلين وصفاتهم، وتوثيق الوكالة ضمن السجلات المعتمدة في النقابة

الوكالة القضائية

سند التوكيل هو الأساس القانوني الذي يربط بين الموكل والمحامي، ويُعد بمثابة **"البطاقة التعريفية "**و"المرآة" التي تعكس احترافية الأخير أمام القضاء. فهو يمنح المحامي الأهلية للظهور والتحدث باسم موكله، ويوضح حدود صلاحياته.

لذلك يجب على المندوب عند تنظيم أي وكالة اتباع القواعد التالية اثناء البدء بتنظيم الوكالة:

١- **التحقق من الهوية والأهلية:**

- التدقيق الكامل: مطابقة صورة الموكل بدقة متناهية مع الوثيقة الرسمية (الهوية أو جواز السفر) المقدمة.
- الأهلية: التأكد من أن الموكل يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وله حق التصرف بنفسه فيما يُوكل

٢- **التلاوة والتفهم:**

تلاوة مضمون سند التوكيل والتفويضات الخاصة الواردة فيه على الموكل بصورة واضحة، قبل أخذ توقيعه.

٣- **ضوابط التنظيم والتسجيل:**

- توثيق الوكالة بحضور الموكل شخصياً وأخذ توقيعه وبصمته في "السجل الأساسي "للوكالات وفي سند التوكيل.
- لا يجوز إجراء أي شطب أو حك أو إضافة على السند أو السجل بعد التصديق، وفي حال وجود تعديلات أثناء التنظيم، يجب توقيعها من الموكل والمندوب.
- يُمنع تحرير أي عبارات أو شروط على ظهر سند التوكيل إذ تدون جميعها في الهوامش.

٤- لا يجوز للمندوب أن يورد اسمه بين أسماء المحامين الوكلاء ولا أن يقوم بتنظيم وكالة لنفسه.

٥- يجب ألا يتجاوز عدد الموكلين بسند التوكيل **<u>الأربعة</u>** أشخاص **(أربع بصمات).**

٦- تنظيم الوكالة القضائية للسوريين ومن في حكمهم بموجب البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدان البطاقة الشخصية يعتمد إشعار الحصول على البطاقة الشخصية وإخراج قيد مدني يحمل صورة الموكل صاحب العلاقة ممهوراً بخاتم مختار المحلة ويجب أن تكون الوكالة عندها خاصة ويستثنى منها البيع والفراغ والهبة. ويمكن تنظيم وكالة خاصة يستثنى منها البيع والشراء والفراغ والهبة لمن يحملون إجازة قيادة مركبة عامة أو خاصة سارية المفعول.

٧- تنظيم الوكالة لغير السوريين استناداً إلى جواز السفر ساري المفعول وبعد التأكد من تأشيرة الدخول ويستثنى المواطنين اللبنانيين الذين يمكنهم تنظيم سند توكيل قضائي بموجب البطاقة الشخصية بعد التأكد من بطاقة الدخول إلى القطر ويستثنى من سند التوكيل تقبل الشراء والهبة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة عملاً بقانون تملك العرب والأجانب في سورية وعلى أن يتخذ الموكل موطناً مختاراً له في الجمهورية العربية السورية.

٨- إذا كان الموكل ممثلاً لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متولياً أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر ما من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره فيجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

٩- لا يجوز تنظيم وكالة قضائية خاصة أو عامة تتعلق بالشركات إلا من قبل من يمثل الشركة قانوناً وبصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة بموجب شهادة تسجيل شركة (سجل تجاري) مصدقة أصولاً ووفق ما هو وارد بالشهادة من صلاحيات، علماً أن مدة صلاحية الشهادة (السجل التجاري) **سنة ميلادية واحدة**.

١٠- عند الانتهاء من تنظيم سند التوكيل وتلاوة ما ورد بالسند على الموكل يتم توقيع الموكل في المكان المخصص وعلى أية إضافة تخص الموكل تمت بسند التوكيل سواء لناحية التفويضات أو الأسماء الإضافية أو أي إضافة أخرى مهما كان نوعها ويتم الختم في أسفلها بعد إغلاقها والتوقيع عليها من قبل الموكل والمندوب **وإغلاق أية فراغات بالوكالة مهما كانت.**

١١- يجب الحفاظ على سند التوكيل من حيث الشكل والمضمون وأن تتم الكتابة باللغة العربية وبخط واضح.

١٢- عند قيام المحامي بتنظيم أي وكالة قضائية عليه تدوين العبارة التالية على الوكالة وتوقيعه عليها "نظمت هذه الوكالة من قبلي وعلى مسؤوليتي والموكل والزملاء المحامون معروفين من قبلي بالذات".

١٣- عند الانتهاء من تنظيم الوكالة يقوم المندوب بتلاوة الوكالة على الموكل أو الموكلين وتفهيمهم مضمونها بالكامل مع بيان كافة الإضافات التي تمت بالوكالة وتحديد نوع الوكالة وذلك قبل قيام الموكل أو الموكلين بالتوقيع على سند التوكيل .

١٤- يجب أن يكون السند الخاص محدد بدقة و وضوح لا لبس فيه ولا غموض **ويمنع منعاً باتاً تعميم الوكالة الخاصة** (على سبيل المثال تحدد الوكالة مع أي شخص كان وبأي صفة كانت وفي أي دعوى) كما يجب أن تكون كافة التفويضات متعلقة بموضوع الوكالة والدعوى التي نظمت الوكالة لأجلها.

١٥- سند التوكيل القضائي عبارة عن ورقة واحدة **لا يجوز** أن يكون لها ملحق ولا يجوز كتابة أي عبارة على خلف سند التوكيل.

١٦- **يمنع منعاً باتاً** تسليم سند التوكيل إلا للمحامي الوكيل أو للموكل وبعد التأكد من هويته كما **يمنع** تسليمها إلى أي محام ليس له اسم في سند التوكيل **باستثناء** المحامي المتمرن لدى أحد المحامين الوارد اسمهم في سند التوكيل أو الحصول على إذن من المحكمة بتسليم السند بعد تحديد رقم السند والسجل واسم الوكيل والموكل.

١٧- **يمنع** شطب كلمة **عام** الواردة في رأس سند التوكيل العام والاستعاضة عنها بكلمة **خاص** تحت أي ظرف أو سبب أو ذريعة كانت.

١٨- **يمنع** تنظيم سند توكيل **عام** بموجب وكالة عدلية **خاصة أو** سند توكيل قضائي **خاص** ويمكن تنظيم سند توكيل **خاص** بموجب وكالة عدلية **عامة** أو سند توكيل قضائي **عام.**

١٩- في حال **تعدد الوكلاء** في الوكالة العدلية لا يجوز **لأحدهم** الانفراد بتنظيم وكالة قضائية مالم يكن الوكلاء مخولين بذلك على **الاتحاد والانفراد** أو **مجتمعين أو منفردين** وفي حال عدم وجود هذه العبارة فلابد من قيام جميع الوكلاء مجتمعين بتنظيم الوكالة القضائية.

٢٠- **لا يجوز** تنظيم وكالة قضائية استناداً إلى وكالة عدلية عامة أو خاصة ما لم تتضمن عبارة **الخصومة والمحاكمة** أو **المرافعة والمدافعة** أو **مراجعة المحاكم**.

٢١- **لا يجوز** تنظيم وكالة قضائية عامة أو خاصة استناداً إلى وكالة عدلية عامة أو خاصة ما لم تتضمن عبارة **توكيل المحامين** أو **توكيل الغير**.

٢٢- يجب **التقيد التام والحرفي بالتفويضات** الواردة في الوكالة العدلية المراد تنظيم وكالة قضائية بموجبها **ويمنع** إضافة أي تفويض مهما يكن على الوكالة القضائية ما لم يكن موجود بالوكالة العدلية.

٢٣- **يستثنى** البيع والفراغ والهبة من الوكالة القضائية المنظمة بموجب وكالة **عدلية بأعمال الإدارة**.

٢٤- الوكالة العدلية العامة (مطبوعات وزارة العدل) تتضمن جميع التفويضات باستثناء الاستلام والتسليم المخصصين للوثائق فقط لذلك لا يجوز ترك عبارة الاستلام والتسليم على إطلاقها ويجب تحديدها بأن الاستلام والتسليم للوثائق فقط.

٢٥- **لا يجوز** إضافة عبارة (إضافة إلى التركة) على الوكالة القضائية المنظمة بموجب وكالة عدلية **ما لم** تكن الوكالة العدلية تحتوي على هذه الصفة.

٢٦- **لا يجوز** إضافة عبارة (أصالة وإضافة إلى تركة أي مورث) بل يجب **تحديد** المورث أو المؤرثين بالاسم لما له من تأثير على صحة الخصومة والتمثيل وعلى مقدار الرسوم المتوجبة على الوكالة.

٢٧- الوكالات العدلية الصادرة عن الكاتب بالعدل بكافة دوائره في الجمهورية العربية السورية والمراد تنظيم وكالة قضائية بموجبها يجب **ألا** تزيد مدة تصديقها أو تنظيمها عن شهر.

٢٨- **لا يجوز** تنظيم وكالة لشخص يتجاوز عمره **الخامسة والسبعين** عام خارج مركز تنظيم الوكالات وعند الانتقال **إلا بعد** إبراز تقرير طبي مصدق أصولاً مبيناً فيه حالة الموكل العقلية والذهنية وسلامة مداركه ويجب أن تكون الوكالة **خاصة حصراً**.

٢٩- في حال تنظيم الوكالة لشخص أجنبي **يتوجب** ترجمة جواز السفر الذي يحمله من قبل ترجمان محلف وعلى أن يتم تلاوة الوكالة عليه وتفهيمه مضمونها من قبل الترجمان المحلف وعلى أن **يقوم الترجمان المحلف** بالتوقيع على الوكالة إضافة إلى الموكل الأجنبي

ووضع خاتمه عليها وعلى أن تتضمن الوكالة ما يشعر باتخاذ الموكل الأجنبي موطناً مختاراً له في الجمهورية العربية السورية **ويستثنى** من الوكالة الشراء وتقبل الهبة قبل الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي حال كان الموكل الأجنبي يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية ويتفهمها بطلاقة يدون ذلك على سند التوكيل ولا حاجة للاستعانة بمترجم ويكتفى بترجمة جواز السفر فقط.

٣٠- فيما يتعلق بالوكالات العدلية المنظمة لدى سفارات الجمهورية العربية السورية **فيجب** أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية في البلد الذي تتواجد فيه السفارة ومصدقة من وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية وبعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة والمطلوبة ويمكن حفظها لدى الكاتب بالعدل أو لدى فرع نقابة المحامين بأي محافظة ومن ثم يتم تنظيم الوكالة القضائية بموجبها.

٣١- إذا كانت الوكالة منظمة وصادرة باسم المحامي الوكيل ومستوفية التصديقات والموافقات والترجمة في حال كانت بلغة أجنبية فلا يوجد ما يمنع من إعطائها الصفة القضائية بعد استيفاء الرسوم وإلصاق الطوابع عليها وبعد إيداعها لدى فرع النقابة المختص وحفظ صورة عنها لدى المندوب.

٣٢- **لا يجوز** تنظيم وكالة قضائية بموجب **وصاية شرعية مؤقتة** على القاصر **إلا بعد** الحصول على إذن من القاضي الشرعي بتوكيل محام أو أكثر للدفاع عن حقوق القاصر وعلى أن يتقيد الوكلاء بأحكام المادة (١٨٢) أحوال شخصية.ويجب ان تكون الوكالة خاصة.

ويستثنى من ذلك القاصر الموقوف الذي يمكن تنظيم وكالة **خاصة** له بالجرم الموقوف لأجله. وفي القضايا **الشرعية** تنظم الوكالة للقاصر **بعد** الحصول على موافقة القاضي الشرعي مع التقيد بأحكام المادة (١٨٢) أحوال شخصية.

٣٣- **لا يجوز** تنظيم وكالة قضائية **عامة** للوكيل عن الغائب بموجب الإذن الصادر عن القاضي الشرعي، وإنما يتم تنظيم وكالة **خاصة** وفق مضمون **الإذن حصراً.**

٣٤- يتم تنظيم وكالة **للأب** بصفته الولي الجبري على أبنائه وكذلك بالنسبة **للجد** العصبي بعد التثبت من ولاية الأب بموجب البطاقة العائلية والتي يتم إرفاق صورة عنها مع سند التوكيل وقيد عائلي للجد يثبت ولايته في حال عدم وجود الأب أو وفاته وعلى أن يتقيد الوكلاء بأحكام المادة (١٧٢) أحوال شخصية.

٣٥- **لا يجوز** تنظيم وكالة **عامة** للقيم أو للوكيل القضائي وإنما وكالة **خاصة** بموجب إذن من القاضي الشرعي وعلى أن يتقيد الوكلاء بأحكام المادة (١٨٢) أحوال شخصية.

٣٦- فيما يتعلق بالوكالة المراد تنظيمها إلى الأصم والأبكم والأعمى الذين يتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم يتم تكليف خبير الإشارة عن طريق محكمة البداية المدنية الأولى ويعين له سلفة لقاء عمله ويجب أن يكون من الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المحلفين.

٣٧- **لا يجوز** تنظيم وكالة بالدعاوى **المدنية** لأي **موقوف** مهما كان نوع الوكالة أو الدعوى **إلا بعد** موافقة المحكمة الموقوف لديها والتي تضع يدها على الدعوى أو موافقة المحامي العام المختص.

٣٨- في حال تنظيم وكالة لشخص أمي يجهل القراءة والكتابة يكتفي ببصمة الإبهام الأيسر مع التنويه بأن الشخص الموكل أمي يجهل القراءة والكتابة وأنه تم تلاوة الوكالة عليه وتم تفهيمه مضمونها بالكامل.

٣٩- **لا يجوز** حفظ أو إيداع أي وكالة عدلية محفوظة لدى الكاتب بالعدل لدى فرع النقابة كونها مودعة سابقاً ويمكن أن يتم عزلها لدى الكاتب بالعدل وتبقى سارية لدى فرع النقابة.

٤٠- يمكن للمحامي المتمرن تنظيم سند توكيل بدائي عام لأستاذه دون إدراج اسمه بين المحامين المدرج اسمائهم فيه كونه ينوب عن أستاذه طيلة فترة التمرين ويمكن تنظيم وكالة خاصة بدعوى صلحية وإدراج اسمه مع المحامين الوكلاء أو اسمه فقط.

٤١- - إلغاء الأختام التي تحتوي على التفويضات ومنع استخدامها.

٤٢- **لا يجوز** تنظيم وكالة قضائية لأي محام بصفته وكيلاً عن شركة أجنبية **إلا** بعد الحصول على الإذن الخاص

٤٣- التقيد التام بالاستثناءات الواردة على الوكالة العدلية من النيابة العامة أو المحامي العام المختص ونقلها بحرفيتها إلى الوكالة القضائية.

٤٤- **لا يجوز** تنظيم وكالة قضائية استناداً إلى صورة وكالة صادرة عن المحكمة التي أبرزت أمامها (صورة مصدقة عنها) ويجب أن ينحصر التصديق من الكاتب بالعدل المختص والذي نظم هذه الوكالة حصراً أو الذي أودعت لديه أصولاً.

٤٥- وفي حال وجود موافقة (لا مانع) فيجب تدوين رقم وتاريخ الموافقة الأمنية في متن الوكالة القضائية.

٤٦- في حال تنظيم وكالة لشخص مبتور الإبهام الأيسر يتم تبصيمه بالإبهام الأيمن مع الإشارة في الوكالة على أن البصمة هي بصمة الإبهام الأيمن لوجود بتر بالإبهام الأيسر.

٤٧- في حال حضور شخص مبتور اليدين إلى مكتب الوكالات من أجل تنظيم وكالة قضائية له ويتعذر عليه الكتابة أو أخذ بصمته، يمكن للأستاذ المندوب تنظيم الوكالة وإثبات ما تلقاه من هذا الشخص في سند التوكيل مع أخذ توقيع شاهدين على سند التوكيل ويمكن أن يكونا من موظفي المكتب أو من خارجه مع بيان عناوينهما ومفصل هوياتهما أصولاً ويكون توقيعهما وتثبيت ما ورد على لسان ذوي الشأن (الموكل مبتور اليدين) مقام توقيع الموكل على سند التوكيل وذلك عملاً بالكتاب رقم (١٦٣٥) تاريخ ١٩٧٩/٢/٢٧ الصادر عن السيد وزير العدل.

أما في حال كان الشخص مبتور اليدين عاجز أيضاً وبكامل قواه العقلية فيمكن تنظيم الوكالة انتقالاً إلى مكان إقامته **بعد** موافقة الأستاذ رئيس الفرع المختص على الانتقال وتحديد اسم المندوب من قبله شخصياً ويتم تنظيم الوكالة بذات الطريقة.

٤٨- بالنسبة لمكتومي القيد يتم تنظيم وكالة قضائية لهم بعد إبراز شهادة تعريف من مختار المحلة التابع لها مكتوم القيد وبيان مكتوميه من المديرية العامة للأحوال المدنية أو من المنطقة التابع لها وتنظيم لهم وكالة قضائية **خاصة** بتثبيت النسب.

٤٩- يجب الالتزام بلصق الطوابع على السجل الأساسي للوكالات فور تنظيمها وحفظها في سجل محدد العدد وترقيمها بأرقام متسلسلة وتسديد الرسوم ودون أي تأخير والحفاظ على هذه الطوابع والرسوم كونها من الأموال العامة.

٥٠- يجب عند سحب صورة مصدقة عن الوكالة القضائية توقيع المحامي عليها وذكر عبارة أعطيت على مسؤوليته .

٥١- يجب إضافة رقم بطاقة المحامي منظم الوكالة ورقم البطاقة النقابية.

الرسوم المتوجبة على الوكالات القضائية

اعتباراً من ٢٢٦/٤/١ بالعملة السورية الجديدة

أولاً: بالنسبة للمكاتب الرئيسية : الوكالة صلحية – بدائية - جنائية (خاصة - عامة)

١- إيصال التعاون مقداره / ٥٠٠ ل.س/ يقسم هذا المبلغ إلى قسمين / ٢٥٠ ل.س / حصة للفرع /و٢٥٠ ل.س/ حصة للمحامي.

٢- قيمة سند التوكيل/ ٥٠ ل.س / وقيمة السند الأمني / ٢٠٠ ل.س / ويجب ان يكتب رقم السند الأمني على الوكالة وعلى الجدول المسلم من قبل المندوب

٣- الطوابع المتوجبة تلصق على أصل الوكالة وهي :

- طابع الإسعاف بقيمة / ٣٠٠ ل.س / لكل فرع طابع خاص لا يتبدل لو زاد عدد الأشخاص (حصة للفرع)
- طابع معونة وفاة بقيمة / ١٥٠ ل.س / موحد لجميع الفروع لا يتبدل لو زاد عدد الأشخاص (حصة للنقابة المركزية)
- طابع مرافعة بقيمة/ ٢٠٠ ل.س / موحد لجميع الفروع يلصق لأول شخص في الوكالة يضاف مبلغ وقدرة ١٠٠ ل.س لكل شخص إضافي ولكل تركة إضافية ولكل موكل بالوكالة العدلية حسب عدد الموكلين ١ -٢ – ٣ ... الخ وبالوصاية حسب عدد القصر بالوصاية وبالولاية الجبرية حسب عدد الأولاد.
- طابع مرافعة محمول يلصق على نسخة المحامي بقيمة / ١٠٠ ل.س/
- طابع مالي بقيمة / ٥ ل.س / موحد لجميع الفروع لا يتبدل لو زاد عدد الأشخاص (حصة المالية)
- رسم الأتمتة والمسح الضوئي / ٤٥ ل.س / للوكالة الواحدة مهما كان عدد الأشخاص وتسدد نقداً حسب جدول الوكالات
- إيصال أتعاب بقيمة بمقدار / ١٥٠ ل.س / إلزامي لكل وكالة ويجب كتابة رقم الإيصال على الوكالة وعلى الجدول المسلم للمحاسب بكل فرع
- تكلفة الوكالة تكون / ١٧٠٠ ل.س /

ثانيـــاً : بالنســـبة للوكـــالات الوكالـــة صـــلحية – بدائيـــة جنائيـــة (خاصـــة-عامـــة) خارج المكاتب الرئيسية (مندوبين)

- كمـــا ذكـــر أعـــلاه وذات الطوابـــع باســـتثناء طـــابع المرافعـــة يلصـــق عـــن أول شـــخص بقيمـــة / ٣٠٠ ل .س /ويضـــاف / ١٠٠ ل.س / عـــن كـــل شـــخص أو تركة أو موكل أو وصاية أو ولاية .. كما ذكر أعلاه
- ويضـــاف مبلـــغ وقـــدره / ١٠٠ ل.س / نقـــدياً تـــوزع علـــى النحـــو التـــالي / ٥٠ ل.س/ للمنـــــدوب / و٥٠ ل.س/ و تـــــوزع / ٢٥ ل.س / للفـــــرع /و ٢٥ل.س / للمجلـــس تســـدد نقـــداً بالجـــدول وكـــذلك ايصـــال اتعـــاب / ١٥٠ ل.س/ الزامي لكل وكالة
- تكلفة الوكالة تكون ١٩٠٠ ل.س
- الانتقـــال إلـــى الســـجون و نظـــارت الأقســـام والمخـــافر / ٢٠٠ ل.س / رســـم للمنـــدوب وكـــذلك الانتقـــال للأمـــاكن الأخـــرى مشـــافي – منـــازل – وغيرهـــا نفس الرسم مع أجرة واسطة النقل
- **ثالثـــاً: الصـــورة طبـــق الأصـــل للوكـــالات الصـــلحية و البدائيـــة والجنائيـــة (عامة – خاصة) المذكورة أعلاه:**
- إيصـــال التعـــاون / ٥٠٠ ل .س/ + نمـــوذج امنـــي / ٢٠٠ ل.س /+ أتمتـــة /٤٥ ل.س /
- إيصال أتعاب بقيمة / ١٥٠ ل.س /
- الطوابع التي يتوجب إلصاقها على النسخة:
- إســـعاف / ٣٠٠ ل.س /+ معونـــة وفـــاة / ١٥٠ ل.س / + مرافعـــة / ٢٠٠ ل.س/ + مـــالي / ٥ ل.س/ مهمـــا زاد عـــدد الأشـــخاص قيمـــة صـــورة المصدقة ١٦٥٠ ل.س

رابعاً: بالنسبة للوكالات الشرعية والعمالية: داخل المكتب الرئيسي

- إيصـــال التعـــاون مقـــداره / ١٥٠ ل.س / يقســـم هـــذا المبلـــغ إلـــى قســـمين / ٧٥ ل.س/ حصة للفرع / و٧٥ ل.س / حصة للمحامي
- قيمـــة ســـند التوكيـــل / ٥٠ ل.س / وقيمـــة الســـند الأمنـــي / ٢٠٠ ل.س / ويجـــب ان يكتـــب رقـــم الســـند الأمنـــي علـــى الوكالـــة وعلـــى الجـــدول المســـلم من قبل المندوب
- الطوابع المتوجبة تلصق على أصل الوكالة وهي :

- طابع الإسعاف بقيمة / ٣٠٠ ل.س/ لكل فرع طابع خاص لا يتبدل لو زاد عدد الأشخاص (حصة للفرع)
- طابع معونة وفاة بقيمة / ١٥٠ ل.س / موحد لجميع الفروع لا يتبدل لو زاد عدد الأشخاص (حصة للنقابة المركزية)
- طابع مرافعة بقيمة/ ٢٠٠ ل.س /موحد لجميع الفروع يلصق لأول شخص في الوكالة يضاف مبلغ وقدره / ١٠٠ ل.س / لكل شخص إضافي ولكل تركة إضافية ولكل موكل بالوكالة العدلية حسب عدد الموكلين ١-٢-٣ ....الخ وبالوصاية حسب عدد القصر بالوصاية وبالولاية الجبرية حسب عدد الأولاد
- طابع مرافعة محمول يلصق على نسخة المحامي بقيمة / ١٠٠ ل.س/
- طابع مالي بقيمة / ٥ ل.س / موحد لجميع الفروع لا يتبدل لو زاد عدد الأشخاص (حصة المالية)
- رسم الأتمتة والمسح الضوئي / ٤٥ ل.س / للوكالة الواحدة مهما كان عدد الأشخاص وتسلم نقداً حسب جدول الوكالات
- إيصال أتعاب بقيمة بمقدار/ ١٥٠ ل.س / إلزامي لكل وكالة ويجب كتابة رقم الإيصال على الوكالة وعلى الجدول المسلم للمحاسب بكل فرع
- تكلفة الوكالة تكون ١٢٠٠ ل.س

خارج المكتب الرئيسي (مندوبين):

- كما ذكر أعلاه وذات الطوابع باستثناء طابع المرافعة يلصق عن أول شخص بقيمة / ٣٠٠ ل .س /ويضاف / ١٠٠ ل.س / عن كل شخص أو تركة أو موكل أو وصاية أو ولاية .. كما ذكر أعلاه
- ويضاف مبلغ وقدره / ١٠٠ ل.س/ نقدياً توزع على النحو التالي / ٥٠ ل.س / للمندوب / و ٥٠ ل.س/ توزع / ٢٥ ل.س / للفرع / و ٢٥ ل.س / للمجلس
- إيصال أتعاب بقيمة بمقدار/ ١٥٠ ل.س / إلزامي لكل وكالة ويجب كتابة رقم الإيصال على الوكالة وعلى الجدول المسلم للمحاسب بكل فرع
- تكلفة الوكالة تكون ١٤٠٠ ل.س

خامساً : صورة طبق الاصل عن الوكالة الشرعية أو العمالية:

إسعاف ٣٠٠ ل.س + معونة وفاة ١٥٠ ل.س + مرافعة ٢٠٠ ل.س + مالي ٥ ل.س مهما زاد عدد الأشخاص

وايصال اتعاب لكل صورة بقيمة / ١٥٠ ل.س / الزامي و أتمتة / ٤٥ ل.س/

تكون قيمة الوكالة ١٠٥٠ ل.س

سادساً: الوكالة التنفيذية أو الإدارية:

لا يوجد إيصال تعاون ولا إيصال اتعاب.

نموذج امني / ٢٠٠ ل.س / + أتمتة / ٤٥ ل.س/.

الطوابع المتوجب إلصاقها :

إسعاف ٣٠٠ ل.س + معونة وفاة ١٥٠ ل.س + مرافعة ٢٠٠ ل.س + مالي ٥ ل.س مهما زاد عدد الأشخاص .

قيمة الوكالة التنفيذية أو الإدارية ٩٠٠ ل.س .

سابعاً: تصديق العقود للشركات التجارية تضامنية ـ محاصة .....الخ مهما كان نوعها :

أيصال تعاون / ٥٠٠٠ ل.س/ تقسم / ٢٥٠٠ ل.س / حصة للفرع و/ ٢٥٠٠ ل.س/ حصة للمحامي .

إيصال نفقات إدارية / ٥٠٠٠ ل.س/

تلصق /٥٠٠٠ ل.س/ طابع اسعاف على ظهر الوثيقة المتعلقة بالعقد اضافة الى طوابع تلصق على العقد وهي:

٣٠٠ ل.س اسعاف + ٣٠٠ ل.س معونة وفاة + ٥٠٠ ل.س مرافعة + ٥ ل.س مالي.

المجموع : ١٦١٥ ل.س .

ثامناً : العزل أوالاعتزال :

لا يوجد إيصال تعاون + قيمة سند العزل أو الاعتزال ٤٠ ل.س .

الطوابع التي تلصق على السند .

٣٠٠ ل.س اسعاف + ١٥٠ ل.س معونة وفاة + ٢٠٠ ل.س مرافعة + ٥ ل.س مالي .

يسجل بالجدول قيمة الاتمتة ٤٥ ل.س يضاف ١٠ ل.س طابع مالي تلصق على سند التبليغ.

والله ولي التوفيق